

법률 질의 답변서

【질의 내용】

타인을 기망하여 재물을 편취한 경우 어떤 처벌을 받나요?

【답변 요지】

타인을 기망하여 재물을 편취한 경우, 형법 제 347 조에 따라 10 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 처벌은 기망 행위를 통해 직접 재물을 교부받거나 재산상의 이익을 취득한 경우에 적용되며, 제 3 자를 통해 재물을 편취한 경우에도 제 348 조에 따라 동일한 형량이 적용됩니다. 처벌은 기망의 정도, 피해 규모, 그리고 재범 여부 등 다양한 요소에 따라 결정됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 347 조(사기) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 347 조(사기)

- ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 20 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

• 해설: 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다. 이 조문은 기망 행위를 통해 직접 재물을 편취한 경우에 적용되며, 기망의 성공 여부와 그로 인한 피해의 크기가 형량 결정에 중요한 역할을 한다. 특히, 재범 이거나 피해 규모가 크다면 더 중한 처벌을 받을 수 있다.

▶ (미지정) 제 348 조 [△ 확인필요] [—]

• 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• 해설: 제 1 항의 방법으로 제 3 자로 하여금 재물을 교부받게 하거나 재산상 이익을 취득하게 한 경우에도 제 1 항의 형에 처한다. 이 조문은 기망 행위를 통해 제 3 자를 통해 재물을 편취한 경우에도 동일한 처벌을 받게 함으로써, 간접적인 피해 행위에도 엄격한 책임을 부과한다.

▶ 형법 제 348 조(준사기) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 348 조(준사기)

- ① 미성년자의 사리분별력 부족 또는 사람의 심신장애를 이용하여 재물을 교부받거나 재산상 이익을 취득한 자는 20 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제 1 항의 방법으로 제 3 자로 하여금 재물을 교부받게 하거나 재산상 이익을 취득하게 한 경우에도 제 1 항의 형에 처한다.

• 해설: 제 1 항의 방법으로 제 3 자로 하여금 재물을 교부받게 하거나 재산상 이익을 취득하게 한 경우에도 제 1 항의 형에 처한다. 이 조문은 기망 행위를 통해 제 3 자를 통해 재물을 편취한 경우에도 동일한 처벌을 받게 함으로써, 간접적인 피해 행위에도 엄격한 책임을 부과한다.

【결론】

타인을 기망하여 재물을 편취한 경우, 형법 제 347 조에 따라 최대 10 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 실무적으로는 사건의 구체적인 상황, 피해 규모, 그리고 기망 행위의 중대성 등을 고려하여 형량이 결정됩니다. 피해자는 고소를 통해 형사 절차를 진행할 수 있으며, 필요하다면 민사 소송을 통해 손해배상 청구도 가능합니다. 또한, 재범 방지를 위한 교육 프로그램 참여나 사회봉사 등의 조건이 부과될 수 있으니, 해당 사안에 대한 법률 자문을 받는 것이 바람직합니다.

인용 검증: 2/3 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: EXAONE-3.5-7.8B · 교차검증: Qwen2.5-7B (온프렘리스)

문서 생성: 2026-07-07 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증